

0064802-52.2003.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: LETICIA DE ASSIS BRUNING

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... e guardavam consigo, para fins de tráfico, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, consistente em 494, 68 gramas de "Cannabis Sativa L", vulgarmente conhecida como maconha e oito comprimidos acondicionados em pote plástico transparente, peso bruto 10,18 gramas, consistente em T.H.T, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0064802-52.2003.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:

0064802-52.2003.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 10/2003 - DENARC - NAPE - Núcleo de Apoio e Proteção à Escola, 12/2003 - DENARC - NAPE - Núcleo de Apoio e Proteção à Escola

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rodrigo Puelker Renzulli e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS BRUNING

Vistos.

ISLEY CALOGERO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 12, "caput", da Lei 6.368/76, porque, segundo a denúncia, no dia 23 de agosto de 2003, por volta das 11 horas, na Rua Herculano de Freitas, 85, apto. 141, nesta cidade e comarca, adquiriram e guardavam consigo, para fins de tráfico, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, consistente em 494, 68 gramas de "Cannabis Sativa L", vulgarmente conhecida como maconha e oito comprimidos acondicionados em pote plástico transparente, peso bruto 10,18 gramas,

consistente em T.H.T, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 18 de janeiro de 2010.

É o relatório

Decido.

Inevitável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

A pena para o delito previsto no artigo 12, "caput", da Lei 6.368/76, presumivelmente praticado pelo acusado, é de reclusão de 03 (três) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa.

Levando-se em conta a primariedade do réu, e que a pena, caso imposta, manteria-se no mínimo legal de 03 (três) anos.

Nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro, prescrevem em 08 (oito) anos.

Desta feita, considerando o tempo transcorrido do recebimento da denúncia até a presente data, já se passaram mais de 08 (oito) anos.

Sobre a prescrição antecipada ou virtual, ensina Guilherme de Souza Nucci: é a constatação da prescrição, antecipadamente, levando-se em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao acusado. Quando o juiz recebe a denúncia por uma lesão corporal dolosa, por exemplo, pode vislumbrar a possibilidade de, em caso de condenação, aplicar a pena mínima, ou seja, três meses de detenção. Nesse caso, estaria prescrita a pretensão punitiva do Estado, porque já teria decorrido entre a data do fato e a do recebimento da denúncia um prazo superior a 2 anos. Se o magistrado se baseasse na pena in abstracto prevista para o crime, isto é, 1 ano (máximo possível), a pretensão punitiva prescreveria em 4 anos, de modo que ainda não teria ocorrido (Código Penal Comentado, 14 edição, Editora Forense, 2.014, pg. 617).

Decisão.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de ISLEY CALOGERO, na forma do artigo 109, inciso IV c.c. artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal, bem como do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Oportunamente, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. I.C.

São Paulo, 20 de abril de 2022.

LETICIA DE ASSIS BRUNING

Juiz de Direito

(Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/06)

(Impressão à margem direita)